

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3780/2534

นาง สมบูรณ์ เชาวเจริญรัตน์
นาง พงนีย์ ชลธารน ที่

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 198 วรรคแรก

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องคดีโจทก์ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 15 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 5 เมษายน 2532 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์มีกำหนด 3 วัน หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของศาลชั้นต้น โจทก์ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันอ่านคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังตาม ป.วิ.อ. มาตรา 198 วรรคแรก ซึ่งใช้บังคับในขณะที่โจทก์ยื่นฎีกาคือภายในวันที่ 20 เมษายน 2532 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในวันที่ 26 เมษายน 2532 จึงพ้นกำหนดระยะเวลาที่จะอุทธรณ์ได้แล้ว ศาลอุทธรณ์ไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา จึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้.

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ในวันที่ 5 เมษายน 2532 ซึ่งอยู่ในระหว่างระยะเวลายื่นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีกมี

กำหนด 15 วัน ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งในวันนั้นอนุญาตให้ขยายระยะเวลา ยื่นอุทธรณ์ 3 วัน โดยให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 เมษายน 2532 โจทก์ยื่น อุทธรณ์วันที่ 11 เมษายน 2532 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกันนั้นว่า คดีนี้ศาล อนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 เมษายน 2532 แต่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ในวันนี้ พ้นกำหนดเวลาที่ศาลอนุญาตจึงไม่รับอุทธรณ์

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์และคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ในวัน ที่ 26 เมษายน 2532

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะ เวลายื่นอุทธรณ์ออกไปอีก 15 วัน และศาลชั้นต้นมีคำสั่งลงวันที่ 5 เมษายน 2532 อนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์มีกำหนด 3 วัน หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง ของศาลชั้นต้น โจทก์ก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวภายในกำหนดสิบห้าวันอ่านคำสั่งให้ คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 198 วรรคแรก (ซึ่งใช้บังคับในขณะที่โจทก์ยื่นฎีกา) คือภายในวันที่ 20 เมษายน 2532 โจทก์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในวันที่ 26 เมษายน 2532 จึงพ้นกำหนดระยะเวลาที่ จะอุทธรณ์ได้แล้ว ศาลอุทธรณ์จึงไม่มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยมานั้นจึงเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกฎีกาโจทก์.

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ